

WRITTEN ARGUMENT

To,

The Secretary,

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UP RERA),
H-169, Sector Gamma-2, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar.

Subject: **Violation of Order Dated 09.07.2025 and False Representation by M/s Newtech Promoters and Developers Pvt. Ltd. – Complaint No. NCR144/10/62470/2020**

Respected Sir/Madam,

28/07/2025
THE BUILDER'S SPECIFIC VIOLATIONS OF RERA ORDER DATED 09.07.2025

This Honourable Authority's order dated 09.07.2025 specifically directed:

1. The Builder to submit compliance documents within 15 days (by 24.07.2025) as per Sections 38/40/63 and Rule 24 of UP RERA Rules, 2017; and
2. The Builder to deliver physical possession of unit F1103 by 08.10.2025.

Despite these clear directives, the Builder has:

- **Failed to submit any compliance documents** by the 15-day deadline of 24.07.2025.
- **Made false representations during the last hearing** claiming they "applied for NOC from UPSIC"; and
- **Failed to deliver possession** by the stipulated deadline of 08.10.2025.

Legal Violations

The Builder's actions violate:

1. Section 38: Making false statements before RERA constitutes contempt of the Authority (RERA has powers similar to a civil court).
2. Section 40: False representation impedes proper delegation of compliance verification.
3. Section 63: Directors are personally liable for the Builder's false claims.
4. Rule 24: Mandates truthful disclosure during proceedings (violated by the Builder's false statement).

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर।

सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी,

कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38/40/63 सपठित नियम-24

16-शिकायत संख्या:-NCR144/10/62470/2020

नीरज वोहरा

बनाम

न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

आदेश-पत्र

दिनांक: 09.07.2025

शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी.के. झा उपस्थित हुए।

उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है।

विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 09.10.2024, 28.01.2025 एवं 17.04.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही आज तक माननीय रेरा पीठ-01ए द्वारा पारित आदेश 12.10.2021 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है और न ही ओ.सी./सी.सी. की प्रति विपक्षी द्वारा रेरा पोर्टल पर अपलोड की गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 12.10.2021 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 के अन्तर्गत अर्थदण्ड/पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।

माननीय रेरा पीठ-01ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय



से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड/पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश करें।

विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 15 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। आदेश का अनुपालन न करने पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-21 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए यूनिट को कुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जायेगा और रजिस्ट्री करायी जायेगी पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।


आर. पी. सिंह

(न्यायनिर्णायक अधिकारी)

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

Proof 1: News from News Papers

8k flat registries in 9 projects stuck over ₹400cr dues, seesaw over FAR

No Consensus In UPSIDA Over Revised FAR For 10 Years Delays Completion Certs

Aditya.Dev@timesofindia.com

Noida: Over 8,000 buyers who invested in nine group housing projects under Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) in Greater Noida continue to wait for the registration of their properties over dues exceeding Rs 400 crore, incomplete towers, legal hurdles and an impasse over Floor Area Ratio (FAR).

While land parcels for the projects were allotted between 2007 and 2011 when Greater Noida offered a 2.75 FAR, developers redrew maps and got them vetted by UPSIDA again after FAR was increased to 3.5 in 2013.

FAR is a ratio of the area on which a building can be constructed in relation to the size of a land parcel. A higher FAR allows for larger or taller buildings.

While these revised layouts were approved between

creore without it. Around 2,290 families reside on-site, while the Authority has filed a writ petition challenging the arbitrator's ruling, pending before the Allahabad High Court.

Four projects remain entirely stalled. These are Ek Dant by Alpine Realtech Ltd, where 502 buyers are affected, and JVK Developers' project affecting nearly 1,100. Both projects are under NCLT.

No construction has started on a five-acre plot allotted to Ansal Housing & Construction Ltd with an FAR of 2.75, and an additional purchasable 0.75 remains. UPSIDA is considering cancelling the allotment over non-compliance. Another 12-acre plot, allotted to Divine Conbuild Pvt Ltd, remains undeveloped. Although a lease deed was executed in April 2011, no building map was approved. Dues have ballooned to Rs 37 crore. The developer claims delays were caused by a proposed railway line and has requested

4 PROJECTS STALLED

Project	Dues	Number of Flats
Migsun Green Mansion	Nil	553 (registration process on)
E Homes	₹1.4 cr	490 (registration of 119 pending)
Shivallik Homes	₹4 lakh	424 (CC pending)
La Galaxia	₹8.5 cr	525 (2 of 7 towers incomplete)
Venetia Heights	₹12 cr	485 (241 delivered)
Golf Foreste	₹91.7 cr*	3,102 (partial CC for 1,988 villas)
Ek Dant	₹24 cr	502 (construction halted, project in NCLT)
JVK Developers	₹85 cr	1,098 (no construction, project in NCLT)
Ansal Housing & Construction Ltd	₹43.3 lakh	850 planned (site vacant, no lease deed)
Divine Conbuild Pvt Ltd	₹37 cr	Not specified (12-acre plot undeveloped)

*Under award, ₹269cr total without award

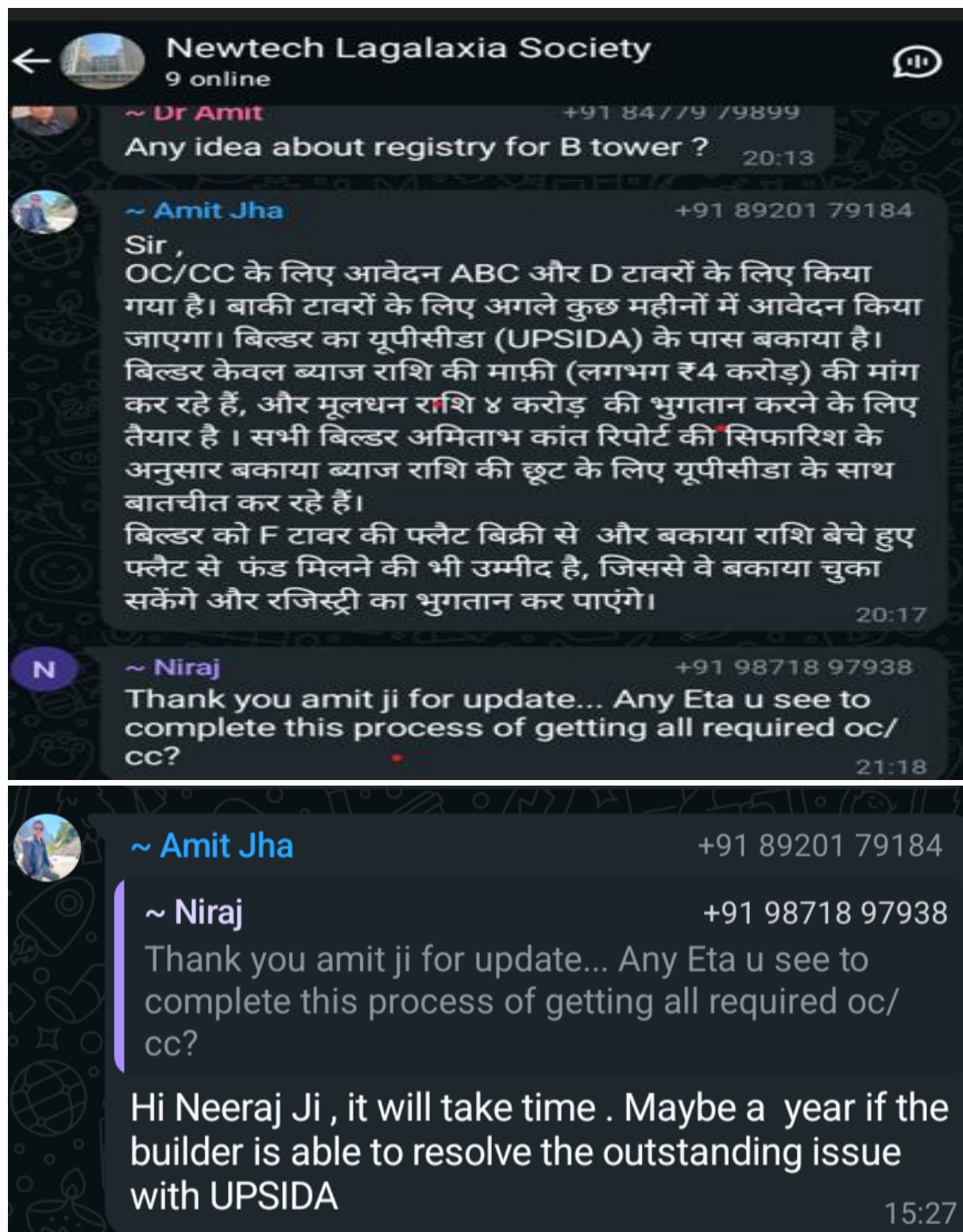
cess began for 550 flats at Migsun Green Mansion in Zeta 1, the first project under UPSIDA to do so.

Registration of flats also

completed construction of 420 units in Shivallik Homes but is still waiting for a completion certificate as it has yet to clear Rs 94 lakh in lease rent and in-

per Oasis Buildmart has delivered flats to 241 buyers of a total of 485. It also cleared Rs 1.8 crore of the total Rs 12 crore dues recently and submitted documents for a completion

Proof 2: WhatsApp chat shared by existing society president



उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, एच-169, सेक्टर गामा-2

ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 5186/यूपी0रेरा/क्षे0का0/वसूली/2022-23

दिनांक: 17/03/2023

वसूली प्रमाण-पत्र

(अन्तर्गत धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016)

प्रेषक,

सचिव,

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा भू-सम्पदा (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-2016 की धारा-31 के अंतर्गत संस्थित शिकायत संख्या- NCR144/10/62470/2020 नीरज वोहरा बनाम मे० न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा.लि. में नियमानुसार धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई उपरान्त दिनांक 04-07-2022 को उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:-

“समस्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 12.10.2021 के अनुसार अकाउन्ट्स सैटल कर "कम्पलेन्ट पेज" पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 31.12.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 12.10.2021 के पृष्ठ संख्या-18 के आदेश के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करायें।”

प्रमोटर/विकासकर्ता द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता/आवंटी नीरज वोहरा ने दिनांक 31-12-2021 को प्रार्थना-पत्र देकर आदेश का क्रियान्वयन कराने का अनुरोध किया है।

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-40 में प्राविधानित है कि “यदि कोई प्रवर्तक या आवंटी अथवा भू-सम्पदा अभिकर्ता, जैसा मामला हो, इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों तथा विनियमों के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या विनियामक प्राधिकरण अथवा अपील अधिकरण, जैसा मामला हो, द्वारा उस पर अधिरोपित किसी ब्याज या शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में असफल रहता है, तब ऐसे प्रवर्तक या आवंटी अथवा भू-सम्पदा अभिकर्ता से ऐसी रीति से, जो विहित की जा सकेगी, भू-राजस्व बकाये के रूप में उसकी वसूली की जाएगी।”

अतः उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण पर अधिनियम की धारा-40 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये आवंटी शिकायतकर्ता को देय धनराशि की वसूली विपक्षी प्रमोटर मे० न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा.लि. से भू-राजस्व के बकाये की भाँति कराने का निर्णय लिया गया है।

वसूली की जाने वाली धनराशि तथा पक्षकारों का पूर्ण विवरण निम्नवत् है:-

1. शिकायतकर्ता का नाम व पता:- श्री नीरज वोहरा , निवासी: 3टी/308, अबू गुरजिन्दर विहार, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
2. कम्पनी/व्यक्ति (डिफाल्टर) का नाम: मे० न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा.लि.
3. पता जिससे वसूली की जानी है
स्थायी पता: डी-16/410, ब्लॉक-डी, पॉकेट-16, सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
स्थलीय पता:- ला-गैलेक्सिया, प्लॉट नं. एचआरए-11, सूरजपुर साईट सी, ग्रेटर नोएडा
4. कम्पनी के चेयरमैन तथा डायरेक्टर धनराशि चुकाने के लिये विधि अनुसार उत्तरदायी हैं।
5. जमा मूल धनराशि: ₹. 30,47,559.00
6. वसूली योग्य धनराशि
 - i. ब्याज (दि०- 01.05.2017 से 25.03.2020 तक आगणित)(प्री-फोर्स मैज्योर) ₹. 7,34,586.96
 - ii. ब्याज (दि०- 26.09.2020 से 28.02.2023 तक आगणित)(पोस्ट-फोर्स मैज्योर) ₹. 6,14,003.82
 - iii. विलम्बित अवधि की धनराशि (दि०- 03.01.2016 से 30.04.2017 तक 5/- रूपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से आगणित) ₹. 1,04,625.00
7. वसूली हेतु कुल योग (i+ii+iii) ₹. 14,53,215.78
8. उपरोक्त आगणन दिनांक 28.02.2023 तक का है, अतएव दिनांक 01.03.2023 से जमा मूल धनराशि ₹. 30,47,559.00 पर 8.30 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा।
9. वसूल धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार संग्रह व्यय वसूल किया जा सकेगा।

वसूली प्रमाण-पत्र तीन प्रतियों में भेजते हुये अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित धनराशि ₹. 14,53,215.78 (रुपया- चौदह लाख तिरपन हजार दो सौ पन्द्रह पैसा- अठहत्तर) विपक्षी मे० न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा.लि. से भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल कराकर सम्पूर्ण धनराशि उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो लखनऊ में देय होगा, सहित वसूली प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार त्यागी)
सचिव



Your July Rent is initiated

Hi Neeraj Vohra,

Congrats! We have successfully received your rent payment of **INR 26,000** for the month of **July**.

If you need any support with your payment, please email us at cpms@nobroker.in or call us at [+918045643401](tel:+918045643401) with your reference no: CPMS-29536180.

We will remind you again next month when your rent payment date is near.

Thanks again!

Team NoBroker CPMS